Tình tiết bổ sung

Nhờ hợp đồng bạn soạn giúp và sau khi thỏa mãn các yêu cầu về hình thức (nếu có), Cty Sinh Thái và Vạn Nhà đã tiến hành bàn giao nhà cho nhau vào ngày 01/11/X. Cty Sinh Thái đã đăng ký việc chuyển địa điểm kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư. Xúc tiến kế hoạch xây dựng của mình, Cty Sinh Thái đã nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng đến Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố. Tuy nhiên, hồ sơ xin cấp phép đã bị bác vì theo quy hoạch chung của thành phố, khu phố B (nơi hiện tại thuộc Sinh Thái) chỉ được cấp phép xây dựng tối đa là 03 tầng (1 trệt, hai lầu). Nghĩ rằng mục đích của mình không đạt được, Sinh Thái lại nhờ đến bạn nhờ tư vấn để hủy bỏ hợp đồng trao đổi nhà. Trao đổi với đại diện Cty Vạn Nhà, vị đại diện này nói với bạn rằng Vạn Nhà cũng hoàn toàn không biết gì về yêu cầu quy hoạch này của thành phố cả.

Câu hỏi 3 (1 điểm): *Theo bạn có giải pháp nào giúp Cty Sinh Thái hủy bỏ (hoặc vô hiệu) hợp đồng này không? Vì sao?*

Tình tiết bổ sung

Qua điều tra riêng, bạn biết rằng Vạn Nhà đã biết trước rằng ngôi nhà không thể xây quá 03 tầng vì trước đây ngôi nhà này đã dự định bán cho đối tác khác nhưng đối tác này sau đó đã từ chối Vạn Nhà vì lý do khu phố này không thể xây quá 03 tầng. Bạn nghĩ rằng mình đã có cơ sở chắc chắn để hủy bỏ (hoặc vô hiệu) hợp đồng trao đổi nhà.

Câu hỏi 4 (1 điểm): *Lý do (căn cứ pháp luật) này của bạn là gì?*

Tình tiết bổ sung

Điều đình để hủy bỏ hợp đồng trao đổi nhà với Cty Vạn Nhà không được, Cty Sinh Thái hỏi bạn xem khả năng nhờ cơ quan xét xử để giải quyết tranh chấp. Bạn xem lại hợp đồng trao đổi nhà giữa Cty Sinh Thái và Vạn Nhà thì thấy có điều khoản giải quyết tranh chấp như sau: "Trong trường hợp giữa các bên có phát sinh tranh chấp, các bên sẽ thương lượng với nhau. Nếu không thương lượng được sẽ nhờ Trung tâm trọng tài Công Bằng tại thành phố S phán xử theo Điều lệ của Trung tâm trung tâm trọng tài Công Bằng. Phán quyết của Trung tâm trọng tài Công Bằng là chung thẩm, có giá trị ràng buộc giữa các bên." Đây là điều khoản mà Vạn Nhà yêu cầu đưa vào khi soạn hợp đồng. Tìm hiểu trên thực tế thì bạn thấy rằng thực sự tại thành phố S có một trung tâm trọng tài tên là Công Bằng.

Câu hỏi 5 (1 điểm): *Trong những cơ quan xét xử dưới đây, bạn nghĩ rằng cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vụ án:*

1) *Trung tâm trọng tài Công Bằng*
2) *Tòa án ND Huyện A, TP. S nơi Cty Sinh Thái trước đây có trụ sở*
3) *Tòa án ND Quận C, TP. S nơi đóng trụ sở của Cty Vạn Nhà*
4) *Tòa án ND thành phố S*

Câu hỏi 6 (1 điểm): *Căn cứ nào để bạn lựa chọn cơ quan xét xử trên?*

Câu hỏi 7 (1 điểm): *Giải thích vì sao bạn không chọn các cơ quan xét xử khác ngoài cơ quan xét xử bạn đã chọn tại Câu hỏi 5 trên?*

Tình tiết bổ sung

Cty Sinh Thái quyết định khởi kiện yêu cầu cơ quan xét xử hủy bỏ (hoặc vô hiệu) hợp đồng. Ngày 15/12/X cơ quan xét xử đã quyết định thụ lý vụ án sau khi Sinh Thái nộp tạm ứng án phí. Hai ngày sau cơ quan xét xử thông báo việc thụ lý cho Cty Vạn Nhà. Cty Vạn Nhà liên lạc với Cty Sinh Thái đồng ý hủy bỏ hợp đồng trao đổi nhà giữa hai bên.

Câu hỏi 8 (1 điểm): *Tại thời điểm này các bên có thể tự giải quyết tranh chấp nữa hay không? Vì sao?*

Tình tiết bổ sung

Tuy nhiên Vạn Nhà chỉ đồng ý hủy bỏ hợp đồng nếu Sinh Thái bồi thường thiệt hại cho mình. Thiệt hại mà Vạn Nhà liệt kê ra bao gồm: